



PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MASRUR BIN ALM. FADHIL SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Gadung 1/6-A, RT.003 RW.008, Kel/Desa Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wardoyo, S.H., M.H. beralamat di Perumahan Citra Harmoni, Cluster New York 7 No. 6, RT 05 RW 11, Sidoarjo, 61257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SITI RUKMIATI**, bertempat tinggal di Jl. Darmo Permai Selatan V/59, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya., dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ghufon, S.H., M.H., C.C.D., dan Moh. Hermanto, S.H., Para Advokad dari Ghufon Law Office, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jl. Ngagel Wasana III No.75, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2025, sebagai **Tergugat I**;
2. **Laelawati**, bertempat tinggal di Kencanasari Timur 11/25, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat II**;
3. **ABDUL BALI**, bertempat tinggal di Jalan Jagir Sidomukti 9/91, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat III**;
4. **GHOZALI**, bertempat tinggal di Wonorejo 3/44, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. , sebagai **Tergugat IV**;
5. **ACH. ZAMRONY**, bertempat tinggal di Wonokromo Tengah 1/7, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat V**;
6. **H. MUDANI**, bertempat tinggal di Sidomulyo Baru 04.G/21, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya Pandi Ahmad, beralamat di Simomulyo Baru 04-G/21 RT.15 RW.03 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 20 Maret 2025, sebagai **Tergugat VI**;
7. **H., S.H.IDIQ**, bertempat tinggal di Jalan Wonokromo Tengah 9/15A, Kota Surabaya., Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur, VII

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili kuasanya Muhamad Ali, beralamat di Sidosermo RT.004 RW.002 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 April 2025, sebagai **Tergugat VII**;

8. **SYAIFUL NURI**, bertempat tinggal di Sidogiri, Kelurahan Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasanya Maria Bella Rosaria, S.H. beralamat di Perumahan Permata Sidoarjo Regency, Cluster Topaz, Blok B2 No. 17, Kel. Kludan, Kec. Tanggulangin, Sidoarjo, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **ABD. SOMAT**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Tegalsari 9/30, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat IX**;

10. **FARIDA ARIANI**, bertempat tinggal di Kencanasari Timur 11/25, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat X**;

11. **ACH. FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan SMEA 7, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat XI**;

12. **MAULINA FAUZIYAH**, bertempat tinggal di SMEA 7, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat XII**;

13. **SUWARTI**, bertempat tinggal di Kencanasari Timur 11/25, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, sebagai **Tergugat XIII**;

14. **M. SYAFIK**, bertempat tinggal di Gayungan IV/4, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat XIV**;

15. **LAELAWATI (ahli Waris Dari H. Djasemi Alm.)**, bertempat tinggal di Kencanasari Timur 11/25, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat XV**;

16. **NOOR AISYAH**, bertempat tinggal di Jalan Wonokromo SS Baru 28, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya., sebagai **Tergugat XVI**;

17. **SULAIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Cangkellek RT.003 RW.001, Kelurahan Rosep, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat XVII**;

18. **PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA CQ. DIREKTUR UTAMA**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo V/2, Kota Surabaya, Mojo, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Sentot

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Prihatono, S.H., dan Zahrul Ardani, S.H., beralamat di Jl. Manyar Kertoarjo V/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-526/01/III/2025, tertanggal 18 Maret 2025, sebagai **Turut Tergugat I**;

19. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK, berkedudukan di Jalan Kemayoran Baru No.1, Kota Surabaya 60175, dalam hal ini diwakili kuasanya Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Cahya Agmelya Sayu Nilam MG, S.H., Renanda Kusumastuti, S.H dan Ida Bagus Made Adi Saputra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2025 sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2025 dalam Register Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat dengan identitas tersebut di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Turut Tergugat, dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Selatan tahun 2017 sampai dengan 2024, dan merangkap sebagai Plt. Kepala Pasar Wonokromo sejak tahun 2023 hingga Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 9 Desember 2024;
2. Bahwa status Penggugat sesuai Pasal 1 angka 8 Perda Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya, selanjutnya disingkat Perda Kota Surabaya 6/2008, adalah pegawai atau karyawan PDPS. Dan Penggugat dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 63 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya, selanjutnya disingkat Perwali Kota Surabaya 63/2009, adalah sebagai unsur pelaksana.
3. Bahwa terkait dengan operasional pengelolaan perparkiran Turut Tergugat di Cabang Selatan Tahun 2020 sampai dengan 2023, Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat hingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang Selatan

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



tersebut, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, turut serta melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara. Pada hal, jelas-jelas kerugian Turut Tergugat adalah akibat perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang Harga Pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat, sesuai dengan isi perjanjian dari masing-masing Para Tergugat;

4. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat memiliki kepentingan hukum dan hak hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sebagai upaya hukum agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat, sesuai dengan kesepakatan antara Turut Tergugat dengan masing-masing Para Tergugat;

B. KEDUDUKAN PARA TERGUGAT.

5. Bahwa Para Tergugat masing-masing adalah pihak yang telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat. Dengan obyek perjanjian berupa lahan di pasar Turut Tergugat. Obyek dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Perda Kota Surabaya 6/2008, "*Tempat usaha adalah sebagian atau seluruh tempat di dalam pasar dan/atau di luar pasar yang dikelola oleh PDPS*". Dengan demikian maka kedudukan Para Tergugat adalah pengelola jasa parkir di tempat usaha pihak Turut Tergugat atau di PDPS dikenal dengan definisi sebagai *Pemakai Tempat Usaha* dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Perda Kota Surabaya 6/2008;

6. Bahwa dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut, masing-masing Para Tergugat selaku Pemakai Tempat Usaha memiliki kewajibannya untuk membayar uang Harga Pengelolaan parkir kepada Turut Tergugat. Tetapi selama periode perjanjian Tahun 2020 sampai dengan 2023, masing-masing Para Tergugat tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat. Dengan demikian maka perbuatan dari masing-masing Para Tergugat tersebut berkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Turut Tergugat;

C. KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT I.

7. Bahwa Turut Tergugat I adalah Perusahaan Daerah Kota Surabaya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999, terakhir diubah dengan Perda Kota Surabaya 6/2008;

8. Bahwa adapun susunan organisasi Turut Tergugat I berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perwali Kota Surabaya 63/2009, ditetapkan bahwa Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya terdiri dari : (a). Unsur Pimpinan; (b). Unsur Pembantu Pimpinan; dan (c). Unsur Pelaksana. Sedangkan Unsur Pimpinan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah terdiri dari : (a). Direktur Utama; (b). Direktur Teknik dan Usaha; (c). Direktur Administrasi dan Keuangan; serta (d). Direktur Pembinaan Pedagang;

9. Bahwa Unsur Pimpinan tersebut, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perda Kota Surabaya 6/2008 disebut dengan Direksi, adalah organ PDPS yang bertanggung-jawab atas kepengurusan PDPS untuk kepentingan dan tujuan PDPS serta mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a, d dan e Perda Kota Surabaya 6/2008 Direksi mempunyai tugas dan wewenang, serta tanggung-jawab memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan, dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari Perusahaan; melakukan kerja sama usaha; serta mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) Perda Kota Surabaya 6/2008 ditetapkan bahwa, "*Direksi melakukan perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa*";

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung-jawab untuk membuat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan masing-masing Para Tergugat adalah Direksi. Dan oleh karena Direksi juga diberikan hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan PDPS, maka terkait dengan hak dan kewenangan untuk menempuh upaya hukum terhadap terjadinya kerugian dari PDPS akibat wanprestasi terhadap Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir tersebut adalah hak, kewenangan dan tanggung-jawab dari Direksi cq. Direktur Utama PDPS;

12. Bahwa ternyata dalam perkara wanprestasi Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir tersebut, Direksi PDPS tidak pernah menempuh upaya hukum terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang menjadi penyebab kerugian PDPD. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat memiliki dasar alasan dan kepentingan hukum untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan Penggugat a quo;

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



D. KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT II.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 (disingkat UU Kejaksaan), ditetapkan bahwa jaksa adalah satu, dan Kepala Kejaksaan Negeri adalah pengendali dari pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya, serta di dalam bidang perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;

14. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, ditetapkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa lingkup bidang perdata dan tata usaha negara mencakup penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

15. Bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan dimaksud dalam Pasal 24 Perpres 38/2021 tersebut, selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka kedudukan Turut Tergugat II adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk penyelesaian permasalahan wanprestasi dari Para Tergugat, oleh karena status dan kedudukan Turut Tergugat I adalah BUMD maka masuk dalam lingkup hak, kewenangan dan kewajiban Jaksa Pengacara Negara;

16. Bahwa ternyata, permasalahan yang diajukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II untuk ditindaklanjuti tersebut adalah permasalahan akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah wanprestasi terhadap Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I. Berdasarkan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, dalam Laporan audit dari KAP Gideon Adi & Rekan, Para Tergugat masing-masing memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat, dengan jumlah sesuai kewajiban dari masing-masing Para Tergugat. Sehingga permasalahan tersebut oleh Turut Tergugat I diajukan kepada Turut Tergugat II untuk ditindak lanjuti;

17. Bahwa berdasarkan Laporan audit dari KAP Gideon Adi & Rekan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam perkara pidana *a quo* hingga Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ini adalah perkara yang berawal dari perjanjian perdata antara Turut Tergugat I dengan Para Tergugat. Oleh karena terjadi wanprestasi maka oleh Turut Tergugat I diajukan kepada Turut Tergugat II untuk ditindak lanjuti. Namun dalam perkara wanprestasi tersebut, oleh Turut Tergugat II justru diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Print-02/M.5.43/Fd.1/09/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Perintah Penahanan No.Print-02/M.5.43/Fd.1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 terhadap Penggugat. Pada hal kerugian Turut Tergugat I dimaksud adalah akibat dari perbuatan wanprestasi Para Tergugat;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

18. Bahwa dalam perkara ini, SADUWAN almarhum, samasa hidupnya telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I, yaitu dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan Tergugat I adalah ahli waris dari alm. SADUWAN. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat ini diajukan terhadap Tergugat I;

19. Bahwa dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir almarhum SADUWAN telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, oleh karena belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, SADUWAN Alm. memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Maka sangat beralasan Tergugat I sebagai ahli waris diajukan sebagai pihak dan dimohonkan untuk dihukum membayar lunas kewajiban Almarhum SADUWAN kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

20. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat II telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

Halaman 7 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.** Bahwa Tergugat II dalam perjanjian dimaksud telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, oleh karena Tergugat II belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Terhadap perjanjian antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I telah dilakukan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan. Dalam Laporan KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat II memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.37.706.835,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat II dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.37.706.835,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);
- 22.** Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat III telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;
- 23.** Bahwa Tergugat III dalam perjanjian dimaksud, telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, oleh karena Tergugat III belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Terhadap perjanjian antara Tergugat III dengan Turut Tergugat I telah dilakukan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan. Dalam Laporan KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat III memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.42.733.018,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat III dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.42.733.018,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah);
- 24.** Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat IV telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat;
- 25.** Bahwa Tergugat IV dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat, oleh karena Tergugat IV belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat IV memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.5.896.159,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat IV dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.5.896.159,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);



26. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat V telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

27. Bahwa Tergugat V dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat, oleh karena Tergugat V belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat V memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.897.905,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat V dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp.1.897.905,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah);

28. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat VI telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat;

29. Bahwa Tergugat VI dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat, oleh karena Tergugat VI belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat VI memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.14.122.500,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat VI dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.14.122.500,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

30. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat VII telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

31. Bahwa Tergugat VII telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat VII belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat VII memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.138.608.700,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat VII dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.138.608.700,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);



32. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat VIII telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

33. Bahwa Tergugat VIII telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat VIII belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat VIII memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.604.617,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat VIII dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.604.617,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

34. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat IX telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

35. Bahwa Tergugat IX dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, oleh karena Tergugat IX belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat IX memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat IX dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

36. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat X telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

37. Bahwa Tergugat X dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat, oleh karena Tergugat X belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat X memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.11.527.276,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat X dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I dengan jumlah total sebesar Rp.11.527.276,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);



38. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XI telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

39. Bahwa Tergugat XI dalam perjanjian tersebut telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat, oleh karena Tergugat XI belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XI memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.145.411.356,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XI dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.145.411.356,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

40. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XII telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Bongkar Muat dan Parkir dengan Turut Tergugat I;

41. Bahwa Tergugat XII telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XII belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XII memiliki kewajiban membayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.466.676.787,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XII dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.466.676.787,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);

42. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XIII telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I;

43. Bahwa Tergugat XIII telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XIII belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XIII memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.25.885.460,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XIII dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.25.885.460,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).



44. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XIV telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I.

45. Bahwa Tergugat XIV telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XIV belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Terhadap perjanjian antara Tergugat XIV dengan Turut Tergugat I telah dilakukan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan. Dalam Laporan KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XIV memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.239.733.700,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XIV dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.239.733.700,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

46. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XV telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I.

47. Bahwa Tergugat XV telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XV belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XV memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.911.657,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XV dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.911.657,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

48. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XVI telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I.

49. Bahwa Tergugat XVI telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XVI belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat VI memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.986.333,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XVI dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.986.333,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).



50. Bahwa dalam kapasitas dan kedudukan selaku Pemakai Tempat Usaha dalam periode Tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XVII telah mengikat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir dengan Turut Tergugat I.

51. Bahwa Tergugat XVII telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat XVII belum membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Berdasarkan Laporan audit oleh KAP Gideon Adi & Rekan, Tergugat XVII memiliki kewajiban bayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.7.127.809,- (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah). Maka sangat beralasan apabila Tergugat XVII dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.7.127.809,- (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

52. Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi masing-masing Para Tergugat tersebut, Turut Tergugat I dan Penggugat telah seringkali menagih kepada masing-masing Para Tergugat untuk membayar lunas uang Harga Pengelolaan kepada Turut Tergugat I. Namun Para Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya. Maka perbuatan Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat I, dan merugikan Turut Tergugat I. Oleh karena itu sangat beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan, menyatakan masing-masing Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Turut Tergugat I.

53. Bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi Para Tergugat nyata telah merugikan Turut Tergugat I maka sangat beralasan Penggugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan:

- a.** Menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- b.** Menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.37.706.835,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- c.** Menyatakan menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.42.733.018,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah).



- d. Menyatakan menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.5.896.159,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- e. Menyatakan menghukum Tergugat V untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.897.905,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- f. Menyatakan menghukum Tergugat VI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.14.122.500,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- g. Menyatakan menghukum Tergugat VII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.138.608.700,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- h. Menyatakan menghukum Tergugat VIII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.604.617,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- i. Menyatakan menghukum Tergugat IX untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- j. Menyatakan menghukum Tergugat X untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.11.527.276,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- k. Menyatakan menghukum Tergugat XI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.145.411.356,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- l. Menyatakan menghukum Tergugat XII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.466.676.787,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).



m. Menyatakan menghukum Tergugat XIII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.25.885.460,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

n. Menyatakan menghukum Tergugat XIV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.239.733.700,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

o. Menyatakan menghukum Tergugat XV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.911.657,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

p. Menyatakan menghukum Tergugat XVI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.986.333,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

q. Menyatakan menghukum Tergugat XVII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.7.127.809,- (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

r. Menyatakan menghukum Tergugat XVIII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.4.903.163,- (empat juta sembilan ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

s. Menyatakan menghukum Tergugat XIX untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.2.577.939,- (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

54. Bahwa akibat dari kerugian Turut Tergugat I tersebut, dalam perkara pidana mengakibatkan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka Nomor Print-5589/M.5.43/Fd.1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, dan telah dilakukan Penahanan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya Nomor Print-02/M.5.43/Fd.1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024. Pada hal kerugian dimaksud adalah akibat perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat.

55. Bahwa oleh karena Direksi Turut Tergugat yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak, kewenangan serta tanggung jawab untuk memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan PDPS tidak melakukan upaya hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat, maka kepentingan Penggugat yang dirugikan karena telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan upaya hukum penahanan memiliki dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan perkara a quo.

56. Bahwa meskipun Para Tergugat nyata-nyata telah wanprestasi tetapi kenyataannya tidak memiliki itikad baik. Maka bukan tidak mungkin Para Tergugat akan menghindari kewajibannya, pada hal uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang menjadi hak dari Turut Tergugat I tersebut dinikmati dan/atau dipakai dan/atau dimanfaatkan oleh masing-masing Para Tergugat sendiri, maka sangat beralasan dan adil jika kerugian dari Turut Tergugat I dibebankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Para Tergugat. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan, dengan menyatakan bahwa kerugian Turut Tergugat I akibat perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat tersebut adalah menjadi beban tanggung-gugat sepenuhnya dari Para Tergugat.

57. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dan tidak mungkin Para Tergugat akan menghindari kewajibannya, maka untuk mencegah agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dan agar supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Para Tergugat, yang perinciannya akan diuraikan dalam permohonan tersendiri dalam persidangan perkara ini.

58. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat ini berdasarkan alasan-alasan yang benar dan didukung dengan alat bukti yang cukup, maka mohon gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

F. POSITA.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi dan merugikan Turut Tergugat I dan Penggugat.
3. Menyatakan bahwa kerugian Turut Tergugat I akibat perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat adalah menjadi tanggung-jawab dan beban tanggungan masing-masing Para Tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakan terhadap harta benda milik Para Tergugat.
5. Menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
6. Menyatakan menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.37.706.835,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
7. Menyatakan menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.42.733.018,- (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan belas rupiah).
8. Menyatakan menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.5.896.159,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
9. Menyatakan menghukum Tergugat V untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.897.905,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
10. Menyatakan menghukum Tergugat VI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.14.122.500,- (empat belas juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Menyatakan menghukum Tergugat VII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.138.608.700,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
12. Menyatakan menghukum Tergugat VIII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I



sebesar Rp.36.604.617,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

13. Menyatakan menghukum Tergugat IX untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.1.038.000,- (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

14. Menyatakan menghukum Tergugat X untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.11.527.276,- (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

15. Menyatakan menghukum Tergugat XI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.145.411.356,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

16. Menyatakan menghukum Tergugat XII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.466.676.787,- (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

17. Menyatakan menghukum Tergugat XIII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.25.885.460,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

18. Menyatakan menghukum Tergugat XIV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.239.733.700,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

19. Menyatakan menghukum Tergugat XV untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.2.911.657,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

20. Menyatakan menghukum Tergugat XVI untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.2.986.333,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

21. Menyatakan menghukum Tergugat XVII untuk membayar kerugian uang harga pengelolaan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir kepada Turut Tergugat sebesar Rp.7.127.809,- (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan perkara ini secara tanggung renteng.

23. Menyatakan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut diatas;
 - Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama : Ghuftron, S.H., M.H., C.C.D., dan Moh. Hermanto, S.H., Para Advokad dari Ghuftron Law Office, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Jl. Ngagel Wasana III No.75, Surabaya, Jawa Timur, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
 - Tergugat II datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat III datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat IV tidak pernah datang menghadap;
 - Tergugat V tidak pernah datang menghadap;
 - Tergugat VI datang menghadap kuasanya bernama Pandi Ahmad, beralamat di Simomulyo Baru 04-G/21 RT.15 RW.03 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil;
 - Tergugat VII datang menghadap kuasanya bernama : Muhamad Ali, beralamat di Sidosermo RT.004 RW.002 Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor : 7/IJIN KHUSUS/IV/2025, tertanggal 28 April 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
 - Tergugat VIII datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat IX tidak pernah datang menghadap;
 - Tergugat X tidak pernah datang menghadap;
 - Tergugat XI datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat XII datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat XIII datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat XIV tidak pernah datang menghadap;
 - Tergugat XV datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat XVI datang menghadap pihaknya sendiri;
 - Tergugat XVII tidak pernah datang menghadap;

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat I hadir datang menghadap kuasanya bernama : Sentot Prihatono, S.H., dan Zahrul Ardani, S.H., beralamat di Jl. Manyar Kertoarjo V/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-526/01/III/2025, tertanggal 18 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama : Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H., Cahya Agmelya Sayu Nilam MG, S.H., Renanda Kusumastuti, S.H., dan Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Kemayoran Baru No.1 Surabaya, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-47/03/2025, tertanggal 17 Maret 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antyo Harri Susetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Gugatan yang diajukan Premateur

1. Bahwa gugatan yang diajukan tersebut jelas premateur karena tidak didahului dengan Somasi/Peringatan Hukum terhadap klien kami/Tergugat I
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 17 K/Sip/1956 tanggal 12 juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak tergugat tidak ditegur (somasi) terlebih dahulu oleh Penggugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 52/K/Sip/1972 yang menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan penagihan resmi (somasi). Bahwa oleh karena dalam perkara *a Quo* tidak didahului dengan somasi/peringatan hukum maka gugatan *a Quo* tidak dapat diterima.

b. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



1. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki hubungan hukum :

“bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dan/atau legal standing, mengingat dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, sehingga dalam Perjanjian a Quo tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat”.

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak terdapat hubungan hukum maka gugatan tersebut tidak memiliki legal standing yang cukup sehingga Gugatan a Quo sudah seharusnya ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

2. Bahwa oleh karena gugatan a Quo merupakan gugatan kabur (obscure libel) maka sudah seharusnya gugatan DITOLAK.

c. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam dalil saudara angka 19 yang menyatakan bahwa “..... apabila Tergugat I dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I dihukum untuk membayar lunas kewajibannya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 36.120.000,- (tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)”.

Bahwa dalil tersebut jelas tidak sesuai dengan kewajiban klien kami, mengingat kewajiban dari klien kami berdasarkan data Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yakni sebesar Rp. 16.120.000,- (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa Tergugat I berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, namun mengingat sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah ada surat tagihan dan/atau Surat Teguran Hukum/ Somasi terhadap Tergugat I terkait Tanggungan hutang tersebut, sehingga Tergugat I menganggap tidak memiliki tanggungan terhadap Turut Tergugat I.

3. Bahwa oleh karena tidak pernah ada tagihan secara langsung dari Turut Tergugat I terhadap Tergugat I (klien Kami) maka kami beranggapan tidak pernah terjadi tunggakan antara Tergugat I terhadap Turut Tergugat I.

4. Bahwa sampai dengan saat ini antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I tidak pernah terdapat permasalahan tunggakan. Bahkan sampai dengan saat ini Kerjasama antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I masih berjalan sebagaimana mestinya.



Berdasarkan Jawaban dan eksepsi yang telah kami uraikan diatas, Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a Quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I Siti Rukmiati untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 28 Februari 2025 Prematur/Obsecure Libel/atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Masrur Bin Alm. Fadhil Sofyan untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat.

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat II adalah pengelola parkir di wilayah cabang tempat Penggugat menjabat Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya, berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Parkir yang telah disepakati dengan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I). Perjanjian tersebut inerupakan dasar bagi Tergugat II untuk melakukan kegiatan pengelolaan parkir;
2. Bahwa benar adanya kewajiban pembayaran (tunggakan/hutang) pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) yang harus Tergugat II bayarkan kepada Turut Tergugat I (PD Pasar Surya) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Parkir dan keterlambatan pembayaran(tunggakan)Tergugat II tersebut terjadi karena pengelolaan parkir periode 2020 sampai 2023 ada pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan signifikan pada kunjungan di wilayah parkir Pasar Wonokromo Surabaya serta menurunnya pendapatan pengelolaan parkit Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola parkir dan Tergugat II tidak pernah bermaksud untuk mengingkari kewajiban pembayaran/tunggakan kepada Turut Terguga I (PD Pasar Surya);
4. Bahwa Tergugat II dengan mempertanyakan ketidak konsistenan nomninal tunggakan yang disampaikan oleh Turut Tergugat II dalam dua kesempatan berbeda. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut



Tergugat II (Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak), nominal tunggakan pengelolaan parkir periode 2020 sampai 2023 dinyatakan sebesar Rp 34.742.997,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). Namun dalam gugatan yang diajukan Penggugat, yang juga menggunakan data dari Turut Tergugat II, nominal tunggakan dinyatakan sebesar Rp 37.706.835,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah). Sehingga Penggugat dan Turut Tergugat II harus menjelaskan perbedaan nominal tersebut agar Tergugat II mengetahui nominal mana yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

5. Bahwa mengenai tunggakan Tergugat II telah melakukan pembayaran tunggakan sebesar Rp 34.742.997,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) pada tanggal 30 Januari 2025 melalui setoran tunai kepada rekening nomor: 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dengan berita "titipan uang pengganti". Pembayaran ini dilakukan setelah Tergugat II mendapatkan pemberitahuan dari Turut Tergugat II mengenai adanya tunggakan tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II ke rekening yang ditunjuk oleh Turut Tergugat II seharusnya telah menghapuskan kewajiban utang Tergugat II. Tergugat II mempertanyakan mengapa setelah pembayaran dilakukan, Penggugat masih mengajukan gugatan wanprestasi dengan nominal yang berbeda padahal Tergugat II telah melakukan pembayaran pada Turut Tergugat II;

6. Bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran tunggakan melalui setoran tunai kepada rekening nomor: 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dengan berita "titipan uang pengganti". Meskipun Tergugat II tidak memiliki bukti keterangan pelunasan dari Turut Tergugat II, namun bukti setoran tunai yang dimiliki Tergugat II sebagai bukti pembayaran tunggakan. Sehingga Turut Tergugat II sebagai penerima pembayaran memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi atau keterangan pelunasan setelah menerima pembayaran dari Tergugat II.

Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, Tergugat II dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Memerintahkan Penggugat, Turut Tergugat 1, dan Turut Tergugat II untuk memberikan penjelasan mengenai nominal tunggakan yang menjadi dasar gugatan;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan penjelasan mengenai status pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2025;
3. Menyatakan bukti setoran tunai yang dimiliki Tergugat II merupakan bukti sah telah dilakukannya pembayaran tunggakan;
4. Menyatakan bahwa apabila terbukti pembayaran tersebut telah diterima oleh Turut Tergugat II, maka tunggakan pengelolaan parkir yang menjadi dasar gugatan dinyatakan telah dilunasi;

Atau apahila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menyatakan memiliki hubungan dengan Penggugat karena Tergugat III adalah Pengelola Parkir di Wilayah Kantor Cabang Selatan PD Pasar Surya (Penggugat). Pengelolaan Parkir yang dilakukan oleh Tergugat III didasarkan pada ikatan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir, sehingga Tergugat III memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan di Wilayah Parkir sesuai dengan Objek Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir;
2. Bahwa dalam melaksanakan Pengelolaan Parkir, Tergugat III memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengelolaan kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) yang biasa Tergugat III lakukan melalui Kepala Cabang Selatan (Penggugat);
3. Bahwa selama masa pengelolaan, Tergugat III memiliki tunggakan kewajiban pembayaran pengelolaan kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I). Bahwa atas tunggakan tersebut, Tergugat III telah diperiksa di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II). Hasil pemeriksaan mengenai tunggakan, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) menerangkan nilai tunggakan yang menjadi kewajiban Tergugat III sebesar Rp.22.401.987,-;
4. Bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat III memiliki kewajiban pembayaran tunggakan sebesar Rp.42.733.018,- sebagaimana dalam laporan KAP Gideon Adi & Rekan. Atas adanya perbedaan tunggakan tersebut, Tergugat III tidak mengetahui nominal mana yang dapat dijadikan acuan kewajiban pembayaran tunggakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tunggakan Tergugat III, berdasarkan hitungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) telah diminta untuk dilakukan pembayaran dan telah Tergugat III lakukan dengan pembayaran sebanyak 2 kali, yaitu pembayaran pertama, Rp.20.401.987,- secara setoran tunai pada 20 Januari 2025 ke Rekening Nomor 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan mendapatkan Tanda Terima dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan Pembayaran Rp.3.000.000,- secara setoran tunai pada 04 Februari 2025 ke Rekening Nomor 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak (Turut Tergugat II) sehingga total pembayaran tunggakan Tergugat III kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebesar Rp.23.401.987,-;
6. Bahwa adanya selisih tunggakan sebesar Rp. 19.331.031,- antara tunggakan penggugat dengan pembayaran tunggakan Tergugat III kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) menyebabkan adanya ketidakpastian nominal tunggakan kepada Tergugat III. Sehingga perlu dilakukan klarifikasi baik oleh Penggugat dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) mengenai nominal tunggakan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan pembayaran tunggakan pengelolaan pada Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II sebesar Rp. Rp.23.401.987,-;
2. Menyatakan pembayaran Tergugat III merupakan pembayaran yang sah dan dapat dijadikan landasan Tergugat III dalam kaitannya dengan Tunggakan Tergugat III;
3. Meminta Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk memberikan kejelasan hitungan nominal tunggakan yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Menyatakan kewajiban untuk membayar tunggakan tambahan Tergugat III tidak dapat dibebankan sebelum adanya kejelasan dan kepastian mengenai jumlah tunggakan yang sebenarnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat VII adalah Pengelola Parkir PD Pasar Surya yang berada di Wilayah Kantor Cabang Selatan. Bahwa pengelolaan lahan perparkiran oleh Tergugat VII dilandasi oleh adanya Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir;
2. Bahwa dalam melakukan pengelolaan lahan parkir PD Pasar Surya (Turut Tergugat I), Tergugat VII memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) melalui Kepala Kantor Cabang Selatan (Penggugat);
3. Bahwa berkaitan dengan masa pengelolaan tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat VII pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan diketahui hasil pemeriksaan tunggakan Tergugat VII adalah Rp.31.000.000,-;
4. Bahwa tunggakan Tergugat VII berdasarkan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) telah dilakukan pembayaran untuk pelunasan tunggakan sebesar Rp.31.000.000,- melalui Setoran Tunai pada 23 Januari 2025 ke Rekening Nomor: 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dengan Berita 'TTPN UANG PENGGANTI HM SHIDIQ'. Bahwa Tergugat VII telah beritikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan melalui rekening Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);
5. Bahwa Tergugat VII tidak mengetahui mengenai adanya tunggakan Rp.138.608.700,- sebagaimana dalil Penggugat yang mendasarkan nominal tersebut dari Laporan Audit KAP Gideon Adi & Rekan, Oleh karena, hasil Pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) tunggakan hanya sebesar Rp.31.000.000,-;
6. Bahwa Tergugat VII setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan dinyatakan memiliki tunggakan sebesar Rp.31.000.000,- menemukan adanya bukti baru yang tidak diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) berupa adanya Resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 yang dihadiri Direktur Pembinaan Pedagang, Kasat SPI, Kepala Pasar Wonokromo, Kasubag Hukum, Kasubag Pembinaan Pedagang, Kasubag Penagihan, Pather Parkir H. Achmad Fauzi (Tergugat XII), Pather Parkir H. Abdul Bali (Tergugat III), dan Pather Parkir H. M. Shidiq (Tergugat VII). Bahwa Rapat tersebut diadakan sebelum adanya Pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);
7. Bahwa Resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 tersebut membahas mengenai Tunggakan Tergugat VII yang diketahui dalam rapat dan dituangkan dalam Resume Rapat mengenai Tunggakan Tergugat VII adalah sebesar

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.296.367,-. Bahwa nominal tunggakan tersebut disampaikan oleh PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) dan berbeda dengan nominal tunggakan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

8. Bahwa lain itu, Terguat VII juga menemukan bukti baru yang belum diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dalam memeriksa dan menetapkan Tunggakan Tergugat VII. Bahwa terdapat BKMC No.21 tanggal 11 April 2023 atas nama H. Sidiq (Tergugat VII) sebagai Bukti Pembayaran Bulan Maret 2023 sebesar Rp.8.500.000,- dan BKMC No.58 tanggal 17 April 2023 atas nama H. Sidiq (Tergugat VII) sebagai Bukti Pembayaran Bulan April 2023 sebesar Rp.4.878.053,-;

9. Bahwa hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) menghasilkan tunggakan Terguat VII sebesar Rp.31.000.000,- tanpa bukti-bukti baru tersebut mengakibatkan Tergugat VII telah melakukan kelebihan bayar tunggakan kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

10. Bahwa perbedaan nominal tunggakan antara Penggugat dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) menyebabkan Tergugat VII tidak mengetahui nominal pasti mengenai Tunggakan Kewajiban Pengelolaan Tergugat VII. Sehingga Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan mengenai Status Pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat VII karena tanpa penjelasan tersebut timbul ketidakpastian hukum atas pembayaran yang dilakukan Tergugat VII apakah merupakan bentuk pelunasan tunggakan atau belum;

Berdasarkan penjelasan Tergugat VII di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Memberikan perintah untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait nominal tunggakan Tergugat VII dan hasil pemeriksaan tunggakan sebenarnya guna mendapatkan kepastian hukum atas tunggakan Tergugat VII;
2. Menyatakan pembayaran tunggakan Tergugat VII kepada Turut Tergugat II merupakan pembayaran tunggakan dan mengurangi tunggakan Tergugat VII apabila terdapat kekurangan tunggakan;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan kelebihan bayar Tergugat VII;
4. Menyatakan Tergugat VII tidak dapat dibebankan kewajiban tambahan tunggakan sebelum terdapat penjelasan dan klarifikasi yang memberikan kepastian jumlah tunggakan.

Atau

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA (*ONBEVOEGDHEID*)

1. Bahwa objek gugatan **PENGGUGAT** merupakan tunggakan Uang Pengelolaan Jasa Parkir sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Para **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT I**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di PP No. 54 Tahun 2017 maka sangat jelas bahwasannya PD Pasar Surya (**TURUT TERGUGAT I**) termasuk dalam kategori Perusahaan Umum Daerah.
3. Bahwa Pasal 68 Undang-undang Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyatakan; Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. Maka dengan ini jelas bahwasannya Direksi adalah satu-satunya organ yang secara hukum berwenang mewakili Perusahaan Daerah dalam segala tindakan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak luar hanya dapat bertindak atas nama PD jika diberi kuasa oleh Direksi.
4. Bahwa **PENGGUGAT** telah mendalilkan didalam gugatannya pada poin A mengenai kedudukan **PENGGUGAT** merupakan mantan Pegawai PD Pasar Surya dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Selatan sampai dengan Tahun 2024 tepatnya pada saat **PENGGUGAT** ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 09 Desember 2024. Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut maka sangat jelas bahwa PENGGUGAT bukan merupakan Direksi, Pegawai, maupun Pihak yang memiliki kuasa untuk mewakili PD Pasar Surya atas objek gugatan ini yaitu tunggakan hutang pengelolaan jasa parkir.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, dan prinsip umum dalam hukum acara perdata, setiap orang atau subjek hukum yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum langsung (*rechtstreeks belang*) serta kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah.

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



6. Bahwa **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek gugatan dan tidak dapat membuktikan adanya kerugian hak keperdataan yang dilanggar, sehingga tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan.

7. Bahwa oleh karena **PENGUGAT** bukan Direksi dan tidak memiliki kuasa sah dari Direksi, maka gugatan tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memiliki kapasitas hukum/kompetensi subjek hukum (*error in persona/onbevoegdheid*).

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PENGUGAT** tidak menjelaskan secara spesifik, terperinci, dan rinci mengenai objek sengketa, yaitu :

- **PENGUGAT** tidak menjelaskan secara detail lokasi parkir yang dikelola oleh masing-masing tergugat, sedangkan **TURUT TERGUGAT I** mengelola sebanyak 17 Pasar di wilayah Kota Surabaya.
- **PENGUGAT** hanya menyampaikan jumlah tunggakan tanpa disertai periode tunggakan dan tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem atau dasar perhitungan yang digunakan.

2. Bahwa gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Apabila tidak jelas mengenai objek atau dasar haknya, maka gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Dengan demikian dalil-dalil **PENGUGAT** terhadap diri **TERGUGAT VIII** adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Maka dari itu gugatan **PENGUGAT** sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang **TERGUGAT VIII** kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. **TERGUGAT VIII** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT VIII**.
3. Bahwa **TERGUGAT VIII** tidak akan menanggapi dalil-dalil **PENGUGAT** yang tidak berkaitan dengan diri **TERGUGAT VIII**.
4. Bahwa **TERGUGAT VIII** merasa tidak pernah terlambat membayarkan Uang Pengelolaan Jasa Parkir kepada **TURUT TERGUGAT I**, objek



gugatan yang disampaikan oleh **PENGUGAT** tidak jelas pada bulan dan tahun berapa **TERGUGAT VIII** melakukan penunggakan, sehingga **TERGUGAT VIII** kesulitan untuk memahami perihal penunggakan.

5. Bahwa **TERGUGAT VIII** sampai saat ini pun masih membayarkan Uang Pengelolaan Jasa Parkir tersebut kepada **TURUT TERGUGAT I** setiap bulannya dengan nominal yang sesuai.

6. Bahwa pada poin 54,55, dan 56 **PENGUGAT** mendalilkan mengenai penetapan **PENGUGAT** sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka Nomor Print-5589/M.5.43/Fd.1/12/2024 tersebut dikarenakan perbuatan wanprestasi dari Para **TERGUGAT** merupakan dalil yang mengada-ada.

7. Bahwa kasus dugaan Korupsi yang menjerat **PENGUGAT** dikarenakan **PENGUGAT** diduga melakukan perpanjangan kontrak diluar prosedur yang seharusnya.

8. Bahwa pada poin 57, **PENGUGAT** sangat mengada-ada karna nyatanya sampai dengan saat ini **TERGUGAT VIII** masih membayarkan Uang Pengelolaan Jasa Parkir kepada **TURUT TERGUGAT I** setiap bulannya secara langsung melalui transfer ke rekening Bank JATIM atas nama PD Pasar Surya sebagai bukti bahwa **TERGUGAT VIII** sangat kooperatif dan miliki itikad baik dalam pembayaran setiap bulannya, sehingga dalil **PENGUGAT** yang meminta penyitaan terhadap harta benda milik **TERGUGAT VIII** sudah sepantasnya untuk ditolak.

9. Bahwa **TERGUGAT VIII** melalui kuasanya tidak menghindari atau mangkir dari persidangan. Bahwa **TERGUGAT VIII** secara kooperatif dalam melakukan pembayaran terhadap **TURUT TERGUGAT I**, maka permohonan penyitaan dianggap tidak proporsional dan merugikan **TERGUGAT VIII**, serta dapat menimbulkan kerugian yang tidak perlu.

10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa Hakim harus mempertimbangkan secara saksama segala permohonan tindakan sementara (termasuk penyitaan), dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan tidak menimbulkan kerugian tidak perlu."

11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 2146 K/Sip/1982:

menetapkan bahwa permohonan penyitaan harus ditolak jika Tergugat masih menunjukkan itikad baik, bersikap kooperatif, dan tidak ada bukti bahwa Tergugat akan mengalihkan atau menyembunyikan harta



bendanya. Kemudian dalam Putusan MA No. 470 K/Pdt/1993 juga menetapkan bahwa penyitaan tidak diperlukan apabila Tergugat telah mengakui utang dan bahkan telah mulai mencicil, karena tidak terdapat unsur menghindari kewajiban.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah **TERGUGAT VIII** kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan **PENGGUGAT** dapat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka **TERGUGAT VIII** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT VIII** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat formil yaitu **error in persona dan obscur libel** (gugatan kabur dan tidak jelas).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya terhadap **TERGUGAT VIII** atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT VIII** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat X memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat X selalu mengupayakan untuk membayar ke PD. Pasar Surya sesuai peraturan, baik nominal maupun tanggal.
2. Nominal Rp 11.527.276 (sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) yang disebut sebagai tunggakan Tergugat X, sudah dijelaskan oleh Tergugat X kepada Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 12 Februari 2025 dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
3. Penjelasan yang dimaksud dalam poin nomor 2 adalah: Terdapat kejanggalan di dokumen PD. Pasar Surya yaitu Addendum no: SP-10/ADD/PKR/07/IX/2020 di halaman lampiran kolom Add 1 baris Januari yang tertulis Rp 19.352.273 di bagian tersebut nominal seharusnya adalah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.125.000. Hal ini dikuatkan dengan dokumen Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir nomor: SP-81/PKR/07/II/2020.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XI adalah pengelola parkir di wilayah Cabang Selatan PD Pasar Surya yang merupakan wilayah kerja penggugat, berdasarkan perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir yang telah disepakati dengan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir tersebut, Tergugat XI Memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan parkir di wilayah yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran pengelolaan parkir sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Jasa pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);
3. Bahwa benar adanya kewajiban pembayaran (tunggakan) dan keterlambatan pembayaran pengelolaan parkir tergugat XI kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) karna adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2020 sampai dengan 2023. Yang mengakibatkan penurunan drastis pada pengunjung di parkir Pasar Wonokromo Surabaya serta menurunnya pendapatan pengelolaan parkir tergugat XI;
4. Bahwa berkaitan dengan masa pengelolaan tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XI pernah di periksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan di ketahui hasil pemeriksaan tunggakan Tergugat XI adalah Rp.145.411.356,-;
5. Bahwa Tergugat XI selama mengelola lahan parkir PD Pasar Surya, pembayaran tahun 2020 sampai 2023 tagihan pembayaran diakumulasi menjadi satu dengan Tergugat XII karena dianggap satu kepemilikan oleh Turut Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat XI setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan dinyatakan Tergugat XI memiliki tunggakan sebesar Rp. 145.411.356,-. Menemukan adanya bukti baru yang tidak diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) berupa adanya resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 yang dihadiri Direktur Pembinaan Perdagangan, Kasat SPI, Kepala Pasar Wonokromo, Kasubag Hukum, Kasubag Pembinaan Pedagang, Kasubag Penagihan, Patcher Parkir H. Ach Fauzi (Tergugat XI), Patcher Parkir H. Shiddiq (Tergugat VII), Patcher Parkir H. Abdul Bali (Tergugat III). Bahwa Rapat Tersebut diadakan sebelum adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



7. Bahwa Resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 tersebut membahas tunggakan Tergugat XI yang menyatakan telah dilakukan pembayaran pelunasan kepada Pengelola PD Pasar Surya (Tergugat I) dan diketahui ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 70.071.740,-. Tergugat XI tidak memiliki bukti pembayaran lunas dari Tergugat I, namun Tergugat I memiliki Salinan Bukti pembayaran Tergugat XI yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Pengadilan Surabaya;

8. Bahwa Kelebihan pembayaran Tergugat XI sebesar Rp. 70.071.740,- telah diketahui dan disepakati dengan PD Pasar Surya (Tergugat I) untuk membayar tunggakan Tergugat XII;

9. Bahwa Tergugat XI dan Tergugat XII juga mewakili Tergugat lainnya ingin mengajukan permohonan kepada PD Pasar Surya (Tergugat I) untuk dilakukan sweeping ulang dengan kondisi pasar saat ini. Dengan harapan ada penurunan nilai kontrak pengelolaan lahan parkir PD Pasar Surya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan perintah untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait nominal dan Salinan bukti pembayaran tunggakan Tergugat XI dan hasil pemeriksaan tunggakan sebenarnya guna mendapatkan kepastian hukum atas tunggakan Tergugat XI;
2. Menyatakan bahwa tergugat XI telah melakukan pembayaran tunggakan pengelolaan kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 145.411.356,-; dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 70.071.740,-;
3. Menyatakan Tergugat XI tidak dapat dibebankan kewajiban tambahan tunggakan sebelum terdapat penjelasan dan klarifikasi yang memberikan kepastian jumlah tunggakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XII adalah pengelola parkir di wilayah Cabang Selatan PD Pasar Surya yang merupakan wilayah kerja penggugat, berdasarkan perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir yang telah disepakati dengan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);



2. 2.Bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir tersebut, Tergugat XII Memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan parkir di wilayah yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran pengelolaan parkir sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Jasa pengelolaan parkir kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);
3. 3.Bahwa benar adanya kewajiban pembayaran (tunggakan) dan keterlambatan pembayaran pengelolaan parkir tergugat XII kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) karna adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2020 sampai dengan 2023.Yang mengakibatkan penurunan drastis padapengunjung di parkir Pasar Wonokromo Surabaya serta menurunnya pendapatan pengelolaan parkir tergugat XII;
4. Bahwa berkaitan dengan masa pengelolaan tahun 2020 sampai dengan 2023, Tergugat XII pernah di periksa oleh kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dan di ketahui hasil pemeriksaan tunggakan Tergugat XII adalah Rp.466,676.787,-;
5. Bahwa Tergugat XI selama mengelola lahan parkir PD Pasar Surya, pembayaran tahun 2020 sampai 2023 tagihan pembayaran diakumulasi menjadi satu dengan Tergugat XII karena dianggap satu kepemilikan oleh Turut Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat XII setelah dilakukan pemeriksaan oleh kejaksaan Negeri Tanjung Perak(Turut Tergugat II) dan dinyatakan Tergugat XII memiliki tunggakan sebesar Rp. 466,676.787,-. menemukan adanya bukti baru yang tidak diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) berupa adanya resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 yang dihadiri Direktur Pembinaan Perdagangan, Kasat SPI,Kepala Pasar Wonokromo,Kasubag Hukum,Kasubag Pembinaan Pedagang,Kasubag Penagihan,Patcher Parkir H.Ach Fauzi(Tergugat XI), Patcher Parkir H.Shiddiq(Tergugat VII),Patcher Parkir H.Abdul Bali(Tergugat III).Bahwa Rapat Tersebut diadakan sebelum adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);
7. Bahwa Resume Rapat tanggal 07 Februari 2024 tersebut membahas tunggakan Tergugat XI yang menyatakan telah melakukan pembayaran pelunasan kepada Pengelola PD Pasar Surya (Tergugat I), dan diketahui terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 70.071.740,-;. Pembayaran yang telah dilakukan tergugat XI selama ini diakumulasi menjadi satu dengan Tergugat XII, ternyata oleh Pihak PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) hanya masuk pembayaran Tergugat XI;



8. Bahwa Selama tahun 2020 sampai 2023 ternyata belum ada pembayaran tergugat XII masuk kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I), Tergugat XII beritikad baik untuk membayar tunggakan dengan bernegosiasi dengan PD Pasar Surya (Tergugat I) untuk melakukan pembayaran dengan dicicil. Dan telah disepakati pada rapat tanggal 7 Februari 2024 membayar sebesar Rp. 20.000.000 per bulan. Tergugat XII pada tanggal 20 Februari 2024 telah melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp.20.000.000,- kepada PD Pasar Surya (Tergugat I);

9. Bahwa Kelebihan pembayaran Tergugat XI sebesar Rp.70.071.740,- telah diketahui dan disepakati dengan PD Pasar Surya (Tergugat I) untuk membayar tunggakan Tergugat XII.Total pembayaran yang di lakukan oleh Tergugat XII kepada PD Pasar Surya (Tergugat I) sebesar Rp. 90.071.740,- dengan sisa tunggakan sebesar Rp.376.605.047.Bahwa nominal tunggakan yang telah disepakati Tergugat XII dengan PD Pasar Surya (Tergugat I) berbeda dengan nominal tunggakan yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

10. Bahwa melihat kondisi ekonomi saat ini sangat perihatin,kondisi ekonomi melemah,daya beli masyarakat menurun,ekonomi pasca Covid-19 sampai saat ini belum membaik.Hal ini sangat berdampak pada kondisi parkir PD Pasar Surya.Pengunjung parkir Tergugat XII berkurang drastis hampir 80%.Sebelum covid bisa menerima pengunjung ±500 motor, Adapun sampai bulan Mei 2025 ini rata-rata setiap harinya menerima pengunjung 100-130 motor.Dan Lokasi parkir Tergugat XII ada di pintu barat dibawah akses pintu masuk DTC Wonokromo yang mana sangat sepi pengunjung.Tergugat XII memohon untuk bernegosiasi kembali untuk mengajukan pembayaran cicilan dari nominal Rp. 20.000.000,- menjadi Rp.10.000.000,-per bulan;

11. Bahwa Tergugat XI dan Tergugat XII juga mewakili Tergugat lainnya ingin mengajukan permohonan kepada PD Pasar Surya (Tergugat I) untuk dilakukan sweeping ulang dengan kondisi pasar saat ini.Dengan harapan ada penurunan nilai kontrak pengelolaan lahan parkir PD Pasar Surya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas,maka Tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memberikan perintah untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait nominal dan hasil pemeriksaan tunggakan sebenarnya guna mendapatkan kepastian hukum atas tunggakan Tergugat XII;



2. Menyatakan pembayaran tunggakan Tergugat XII kepada Turut Tergugat I merupakan pembayaran tunggakan dan mengurangi tunggakan Tergugat XII apabila terdapat kekurangan tunggakan;
3. Menyatakan Tergugat XI tidak dapat dibebankan kewajiban tambahan tunggakan sebelum terdapat penjelasan dan klarifikasi yang memberikan kepastian jumlah tunggakan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XIII adalah pengelola parkir di wilayah Cabang Selatan PD. Pasar Surya wilayah Penggugat berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir dengan dasar hubungan hukum antara Tergugat dan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) pada Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir yang mengikat para pihak;
2. Bahwa Tergugat XIII memiliki hak untuk melakukan pengelolaan pada lahan parkir milik PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam perjanjian jasa pengelolaan parkir. Sebagai konsekuensi dari hak tersebut, Tergugat XIII memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) melalui Penggugat selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya;
3. Bahwa perjanjian pengelolaan parkir antara Tergugat XIII dan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) bersifat timbal balik, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pembayaran oleh Tergugat XIII merupakan bentuk imbalan atas hak pengelolaan yang diberikan oleh PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);
4. Bahwa Benar Tergugat XIII memiliki tunggakan kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) yang timbul dari kurang bayar atas perjanjian pengelolaan jasa parkir. Tunggakan terjadi karena adanya penurunan pendapatan dari pengelolaan parkir yang dikelola oleh Tergugat XIII. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, Tergugat tidak bermaksud untuk mengalihkan tanggung jawab pembayaran;
5. Bahwa Tergugat XIII berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II), ditemukan adanya tunggakan sebesar Rp9.516.442,- atas pengelolaan parkir. Tunggakan tersebut merupakan kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Tergugat XIII kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) sedangkan jumlah tunggakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp9.516.442,-telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

6. Bahwa dalil gugatan tunggakan Tergugat XIII sebesar Rp.25.885.460,- yang didasarkan pada laporan KAP Gideon Adi & Rekan terdapat perbedaan data mengenai jumlah tunggakan dengan yang Tergugat XIII dapatkan dalam Pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II). Perbedaan jumlah utang harus diklarifikasi oleh Penggugat dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) karena Tergugat XIII berhak mendapatkan kejelasan informasi mengenai rincian tunggakan sebelum diwajibkan melakukan pembayaran;

7. Bahwa Tergugat XIII telah melakukan pembayaran tunggakan sebesar Rp.9.516.442,-kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) melalui setoran tunai pada tanggal 30 Januari 2025 ke rekening 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak. Pembayaran tersebut merupakan bentuk itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);

8. Bahwa adanya perbedaan signifikan antara tunggakan yang didalilkan Penggugat (Rp.25.885.460,-) dengan tunggakan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) Rp.9.516.442,-)menunjukkan perlunya dilakukan permintaan penjelasan nominal tunggakan sebenarnya karena Tergugat XIII berhak mendapatkan konfirmasi dan pernyataan keabsahan atas setoran yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa kewajibannya telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat XIII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 274/ Pdt.G/ 2025/ PN Sby berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran tunggakan sebesar Rp.9.516.442,-(sembilan juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) kepada Turut Tergugat II melalusetoran tunai tanggal 30 Januari 2025 ke rekening 8100850058082801 atas nama Kejari Tanjung Perak;
2. Menyatakan bahwa pembayaran yang telah dilakukan Tergugat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Memerintahkan Penggugat dan Turut Tergugat II untuk memberikan kejelasan dan rincian perhitungan tunggakan yang sebenarnya karena terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan perhitungan tunggakan antara yang didalilkan Penggugat (Rp.25.885.460,-) dengan hasil pemeriksaan Turut Tergugat II (Rp.9.516.442,-);

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar tunggakan tambahan sebelum adanya kejelasan dan kepastian mengenai jumlah tunggakan yang sebenarnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat XVI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat XVI (Noor Aisah) adalah pengelola parkir di wilayah Cabang Selatan PD Pasar Surya yang merupakan wilayah kerja Penggugat, berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir yang telah disepakati dengan PD Pasar Surya (Turut Tergugat I);
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir tersebut, Tergugat XVI (Noor Aisah) memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan parkir di wilayah yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran pengelolaan parki sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir kepada PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) melalui Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Jasa Pengelolaan Parkir;
3. Bahwa Tergugat XVI menerangkan adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya;
4. Bahwa di satu sisi, hasil pemeriksaan terhadap Tergugat XVI yang dilakukan oleh Di satu sisi, hasil pemeriksaan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) menyatakan bahwa Tergugat XVI tidak memiliki tunggakan sama sekali karena seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi;
5. Bahwa di sisi lain, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat XVI memiliki tunggakan sebesar Rp2.986.333,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang justru dikaim berdasarkan data yang didapatkan dari pemeriksaan dengan Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II);
6. Bahwa Tergugat XVI memerlukan kejelasan informasi dari Penggugat, PD Pasar Surya (Turut Tergugat I) dan Jaksa Agung Republik Indonesia

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq.Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (Turut Tergugat II) mengenai tunggakan yang sebenarnya untuk mengetahui kewajiban Tergugat yang benar, karena terdapat perbedaan informasi antara hasil pemeriksaan dan dalil gugatan dan kejelasan informasi diperlukan Tergugat XVI untuk memastikan kepastian hukum;

Berdasarkan seluruh argumentasi yang telah diuraikan di atas, Tergugat XVI dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Turut Tergugat I.

Majelis Hakim Yth.

Mohon diperiksa dengan cermat dan teliti Gugatan Perdata Wanprestasi, oleh karenanya perkenankan kami mengajukan Eksepsi atas Gugatan Perdata Wanprestasi, Sebagai berikut :

EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU TIDAK MEMENUHI SYARAT (CACAT FORMIL)

Bahwa seorang mantan Kepala Cabang Selatan / Karyawan Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Direktur Perusahaan, tidak dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan, karena Surat Kuasa itu hanya bersifat umum untuk mengurus dan bertindak bagi kepentingan Perusahaan tersebut. Dikutip (Yahya Harahap Hlm.6-7). Oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat Tidak memenuhi Syarat Sah suatu Surat Kuasa di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* (*Vide* SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Putusan MA RI No. 531K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974). Surat Kuasa Khusus oleh Penggugat yang berorientasi mewakili Perusahaan Daerah Pasar Surya menjadi rancu karena ketidakjelasan Penggugat yang tidak diberikan delegasi dari Perusahaan diperkuat dengan tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas dari Direksi, Maka Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menerima Eksepsi Tergugat.

Bahwa berdasarkan Pasal 103 UU Perseroan Terbatas menyatakan "*Direksi memberikan Kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa.” Bahwa frasa “untuk dan atas nama” tersebut mantan Kepala Cabang Selatan / Karyawan Perusahaan bertindak atas nama Perusahaan dan segala sebab yang timbul akibat adanya perwakilan menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu kantor cabang merupakan subyek yang berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan kantor pusatnya maka, tidak dapat menggugat ataupun digugat. Selanjutnya kantor cabang tidak cakap sebagai subyek hukum dan oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kantor cabang dapat dibatalkan dan juga karena bukan merupakan subyek hukum, perbuatan yang dilakukan tersebut oleh mantan Kepala Cabang Selatan / Karyawan Perusahaan tidaklah sah. Dengan demikian, sangat jelas dan berdasar alasan **Eksepsi mengenai surat kuasa penggugat tidak sah atau tidak memenuhi syarat (cacat formil) mewakili perkara a quo di Pengadilan Negeri Surabaya, Telah Cukup Dasar Alasan Diajukannya Eksepsi ini Berdasarkan Hukum Acara, Yang Berkenaan Dengan Syarat Formil Gugatan, Maka Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Aquo untuk menolak Putusan atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

EKSPESI ERROR IN PERSONA PENGGUGAT BUKAN SUBYEK HUKUM YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN ATAU KARENA ALASAN DISKUALIFIKASI IN PERSON.

Bahwa tindakan mantan Kepala Cabang Selatan / Pegawai Perusahaan melakukan gugatan kepada mitra perusahaan tidak memiliki *Persona Standi In judicio* di depan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara wanprestasi tersebut. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 18 berbunyi “*Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*” di aturan lain yang disahkan melalui PERDA No. 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya Pasal 12 berbunyi “*Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PDPS untuk kepentingan dan tujuan PDPS serta mewakili PDPS, baik di dalam maupun di luar pengadilan*” maka, kapasitas Penggugat dalam hal ini bukan merupakan subyek hukum yang memiliki kapasitas untuk dapat mengajukan gugatan kepada Penggugat dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu. **Sehingga Cukup Terang Dasar Alasan Diajukannya Eksepsi ini Berdasarkan Hukum Acara, Yang Berkenaan Dengan Syarat Formil Gugatan, Maka Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Aquo untuk menolak Putusan atau Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, kami mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaad*) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. **Gugatan Penggugat mengenai Objek Sengketa**

Bahwa pada prinsipnya, Turut Tergugat II menolak secara tegas dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil - dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.

2. **Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dinyatakan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dengan surat permintaan yang memuat fakta dan tuntutan hukum yang ditandatangani dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri, yang kemudian dijelaskan dalam beberapa doktrin hukum acara perdata, salah satunya adalah menurut Prof. Subekti bahwa syarat formil surat gugatan harus memuat **Posita** yakni uraian dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*); dan **Petitum** yakni permintaan atau tuntutan yang supaya diputus oleh Pengadilan;
- Bahwa dalam posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta kejadian. Namun dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat nomor 53 halaman 16 sampai 18, nomor 54 sampai nomor 56 halaman 18, dan nomor 57 sampai nomor 58 halaman 19 diuraikan permintaan atau tuntutan yang secara hukum seharusnya dimuat secara tegas dalam **petitum**, kemudian dalam **posita** Penggugat halaman 19 sampai 22, Penggugat menguraikan permintaan atau tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat, Tergugat I, maupun



Tergugat II, yang mana **posita (fundamentum petendi)** harusnya hanya berisi dalil-dalil hukum dan fakta, sehingga dengan adanya campur aduk antara dalil-dalil hukum dan fakta dengan permintaan atau tuntutan Penggugat tidak jelas dan menyebabkan **kaburnya isi gugatan (obscuur libel)**;

- Bahwa karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

- Bahwa oleh karena isi gugatan yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka Turut Tergugat II berpendapat bahwa **gugatan yang dibuat oleh penggugat melalui kuasanya tidak jelas dan kabur (obscuur libel)**, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 903), menyatakan apabila gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan *niet ontvankelijke verklaard* atau gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil - dalil yang telah dikemukakan Turut Tergugat II dalam Eksepsi juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan bahwa kedudukan Turut Tergugat adalah tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan sesuatu (perbuatan), selain itu Turut Tergugat hanya cukup menjalani proses



persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat halaman 22 angka 23 menyebutkan, "*Menyatakan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo*", yang mana "menghukum" dapat diartikan sebagai suatu tindakan pembalasan atau penderitaan atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, dalam hal ini Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sehingga tidak dibenarkan secara hukum untuk meminta pertanggungjawaban langsung kepada pihak pasif yang didudukkan agar putusan hakim bersifat menyeluruh dan tidak menimbulkan sengketa baru, bukan untuk dijatuhi kewajiban;

Dengan demikian, oleh karena Turut Tergugat II keberatan untuk dijadikan sebagai pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini dan menyatakan tidak bersedia turut serta dalam akibat hukum dari gugatan Penggugat yang tidak disusun sesuai prosedur tersebut, serta dalam gugatan penggugat juga tidak menyebutkan secara rinci besaran ganti rugi untuk dikabulkan. Maka, gugatan *Penggugat* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVII tidak mengajukan jawaban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 14 Mei 2025 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XVI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 21 Mei 2025 yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.
Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka MASRUR (Penggugat) tanggal 17 Februari 2025, diberi tanda bukti P – 1;
2.
Fotocopy Surat Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka Atas Nama MASRUR tanggal 17 Februari 2025, diterima dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak oleh Penasihat Hukum MASRUR (Penggugat), diberi tanda bukti P – 1A;
3.
Fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor : KEP-37/01/XII/2017 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 29 Desember 2017 atas nama MASRUR (Penggugat), diberi tanda bukti P – 2;
4.
Fotocopy Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: KEP-22/01/IX/2023 tentang Pemindahan Pegawai tanggal 25 September 2025 atas nama MASRUR (Penggugat), diberi tanda bukti P – 3;
5.
Fotocopy Lampiran 21, Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-10/01/XII/2016 tentang Sistem Operasional Perpasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya, diberi tanda bukti P – 4;
6.
Fotocopy Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya Nomor: PER-08/01/XI/2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya, diberi tanda bukti P – 5;
7.
Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-50/01/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan LAELAWATI (Tergugat II), diberi tanda bukti P – 6;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



8.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada LAELAWATI (Tergugat II) Nomor: SU-2294/01/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, Perihal : Pemberitahuan. Untuk menandatangani Surat Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Periode Juli s/d September 2024 karena yang bersangkutan mengelola parkir tanpa perjanjian, diberi tanda bukti P – 7;

9.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada LAELAWATI (Tergugat II) Nomor: SU-2346/01/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Perihal : Surat Tagihan Uang Pengelolaan Jasa Parkir Pasar Wonokromo, diberi tanda bukti P – 8;

10.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada LAELAWATI (Tergugat II) Nomor: SU-2350/01/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Perihal : Surat Tagihan Uang Pengelolaan Jasa Parkir Pasar Gayungsari, diberi tanda bukti P – 9;

11.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 30 Januari 2025, atas Penyitaan oleh Turut Tergugat II dari LAELAWATI (Tergugat II), berupa uang tunai sebesar Rp.34.742.997,-, diberi tanda bukti P – 10;

12.

Fotocopy Tanda Terima Tanggal 30 Januari 2025 dari Turut Tergugat II atas penyerahan uang dari LAELAWATI (Tergugat II) sebesar Rp.34.742.997,-, diberi tanda bukti P – 11;

13.

Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-44/01/XII/2022 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan H. ABDUL BALI (Tergugat III) tanggal 20 Desember 2020, diberi tanda bukti P – 12;

14.

Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-45/01/XII/2022 tanggal 20 Desember 2020 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan H. ABDUL BALI (Tergugat III), diberi tanda bukti P – 13;

15.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 4 Februari 2025, atas Penyitaan oleh Turut Tergugat II dari H. ABDUL BALI (Tergugat III), berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-, diberi tanda bukti P – 14;



16.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 20 Januari 2025, atas Penyitaan oleh Turut Tergugat II dari H. ABDUL BALI (Tergugat III), berupa uang tunai sebesar Rp.20.401.987,-, diberi tanda bukti P – 15;

17.

Fotocopy Tanda Terima Tanggal 20 Januari 2025 dari Turut Tergugat II atas penyerahan uang dari H. ABDUL BALI (Tergugat III) sebesar Rp.20.401.987,-, diberi tanda bukti P – 16;

18.

Fotocopy Addendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-27/ADD/PKR/07/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan H. SHIDIQ (Tergugat VII), diberi tanda bukti P – 17;

19.

Fotocopy Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-63/ADD/PKR/07/IX/2020 tanggal 30 September 2020 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan H. SHIDIQ (Tergugat VII), diberi tanda bukti P – 18;

20.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada H. SHIDIQ (Tergugat VII) Nomor: SU-2347/01/X/2024, Perihal: Surat Tagihan, diberi tanda bukti P – 19;

21.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Januari 2025, atas Penyitaan oleh Turut Tergugat II dari H. SHIDIQ (Tergugat VII), berupa uang tunai sebesar Rp.31.000.000,-, diberi tanda bukti P – 20;

22.

Fotocopy Tanda Terima Tanggal 23 Januari 2025 dari Turut Tergugat II atas penyerahan uang dari H. SHIDIQ (Tergugat VII), uang tunai sebesar Rp.31.000.000,-, diberi tanda bukti P – 21;

23.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada SYAIFUL NURI (Tergugat VIII) Nomor: SU-2349/01/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Perihal: Surat Tagihan, diberi tanda bukti P – 22;

24.

Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor Nomor: SP-23/01/IV/2023 tanggal 04 April 2023 antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan H. ACH. FAUZI (Tergugat XI), diberi tanda bukti P – 23;



25.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada H. ACH. FAUZI (Tergugat XI) Nomor: SU-2011/01/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Perihal: Peringatan. diberi tanda bukti P – 24;

26.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada H. ACH. FAUZI (Tergugat XI) Nomor: SU-2296/01/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan. diberi tanda bukti P – 25;

27.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada H. ACH. FAUZI (Tergugat XI) Nomor: SU-2345/01/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Perihal: Surat Tagihan. diberi tanda bukti P – 26;

28.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada MAULINA FAUZIAH (Tergugat XII) Nomor: SU-2017/01/VIII/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Perihal: Peringatan. diberi tanda bukti P – 27;

29.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada MAULINA FAUZIAH (Tergugat XII) Nomor: SU-2295/01/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan. diberi tanda bukti P – 28;

30.

Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 Januari 2025, atas Penyitaan oleh Turut Tergugat II dari SUWARTI (Tergugat XIII), berupa uang tunai sebesar Rp. 9.516.442,-. diberi tanda bukti P – 29;

31.

Fotocopy Tanda Terima Tanggal 30 Januari 2025 dari Turut Tergugat II atas penyerahan uang dari SUWARTI (Tergugat XIII), uang tunai sebesar Rp. 9.516.442,-. diberi tanda bukti P – 30;

32.

Fotocopy Surat Perusahaan Daerah Pasar Surya kepada MOCH. SYAFIK (Tergugat XIV) Nomor: SU-2348/01/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024, Perihal: Surat Tagihan. diberi tanda bukti P – 31;

33.

Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Parkir Bongkar Muat & Sepeda Motor Nomor: SP-52/01/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022, antara Perusahaan Daerah Pasar Surya dengan NOOR AISAH (Tergugat XVI). diberi tanda bukti P – 32;



34.

Fotocopy Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor Print-5589/M.5.43/Fd.1/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P – 33;

35.

Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor Print-04/M.5.43/Ft.1/03/2025 Tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda bukti P – 34;

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-19 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2 sampai dengan P-34 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Siswanto, S.H., :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (MASRUR), tidak ada hubungan keluarga. saksi kenal karena sama-sama bekerja di Turut Tergugat I (Kantor Pusat PD Pasar Surya).
- Bahwa saksi tidak kenal Siti Rukmiati, saksi tahu semua Tergugat sebagai pengelola parkir, namun tidak mengenai Siti Rukmiati;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai pegawai di Kantor Pusat PD Pasar Surya. Pernah menjabat sebagai kepala pasar, kepala SPI, kepala kabag hukum, dan pengetahuan Saksi adalah tentang perjanjian pengelolaan parkir.
- Bahwa saksi sebagai karyawan PD Pasar Surya. Saksi pertama menjabat sebagai Kasubag TU PD Pasar Surya. Berpindah ke Kasubag Litbang, kemudian menjabat menjadi Kabag Litbang PD Pasar Surya. Sekitar tahun 2008 atau 2009, pindah ke Pasar Wonokromo menjadi Wakil Kepala Pasar Wonokromo. Kemudian Saksi berpindah ke Cabang Timur sebagai Kepala Cabang Timur PD Pasar Surya di Pucang Anom. Selanjutnya, Saksi pindah menjadi Kepala Pemasaran Kantor PD Pasar Surya sekitar tahun 2014. Kemudian berpindah menjadi Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) tahun 2016 di Kantor PD Pasar Surya. Kemudian, pada tahun 2017-2018 menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Pembinaan PD Pasar Surya. Kemudian di tahun 2018-2022 menjabat sebagai Kepala Kasubag TU di Cabang Utara yang beralamat di Jl. Babakan Surabaya. Terakhir menjabat di Kepala Unit Pelaksana Pengadaan di Kantor Pusat PD Pasar Surya Tahun 2022-2023. Saat ini pensiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Plt Direktur Pembinaan Pedagang tahun 2017 sampai 2018, memiliki kewenangan untuk tandatangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir, dan saya membetulkan. Saya pada saat itu 1 kali tandatangan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir di tahun 2017 karena itu kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Pemasaran di tahun 2014, ada 2 Kasubag yaitu kasubag pengaturan tempat dan kasubag pengelolaan, salah satu tugas kasubag pengelola yaitu mengelola administrasi dan salah satunya memberikan kajian;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasubag Pemasaran, Plt. Direktur Pembinaan Pedagang, dan Wakil Kepala Pasar Wonokromi pernah ada tunggakan dari pengelola parkir;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada pengelola parkir menunggak, maka mekanisme penyelesaiannya, saya menerangkan dari kepala pasar akan memberikan surat pemberitahuan untuk segera melakukan pelunasan. Apabila tidak bisa menyelesaikan nanti akan ada peringatan oleh kantor pusat yang disiapkan oleh bagian pemasaran dan ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pedagang. Selanjutnya ditagih dengan diberikan beberapa kali peringatan, kemudian akan dipanggil ke kantor pusat; Dan Terkait proses tersebut bisa efektif sehingga pengelola parkir membayar tunggakan, Saksi menerangkan bisa namun molor, dan tidak bisa langsung diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu PD Pasar Surya membuat perjanjian (MoU) dengan Datum Negeri Surabaya;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-6, dan saya membetulkan format perjanjian pengelolaan jasa parkir namun itu bukan tanda tangan saya. Kemudian dipanggilkan Laelawati dan Laelawati membetulkan tanda tangannya;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-7 yaitu surat pemberitahuan dan saya membetulkan format seperti itu, namun bukan saya yang menandatangani;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-12 dan Saksi membetulkan format perjanjian pengelolaan jasa parkir dengan Abdul Bali, namun Saksi bukan pihak yang menandatangani. Kemudian dipanggilkan Abdul Bali sebagai Tergugat III, dan Abdul Bali membetulkan dia yang tandatangan;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-13, dan Saksi membetulkan formatnya. Kemudian dipanggilkan Abdul Bali sebagai Tergugat III, dan Abdul Bali membetulkan dia yang tandatangan;

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-17, dan Saksi membetulkan formatnya. Kemudian dipanggilkan H. Shidiq membetulkan ia yang bertandatangan;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-23 Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir atas nama Ahmad Fauzi, dan Saksi membetulkan format perjanjian;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti P-32 Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir atas nama Noor Aisyah, ditunjukkan kepada Noor Aisyah dan Noor Aisyah pernah tandatangan perjanjian itu dan memang itu tanda tangannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Siti Rukmiati, dan Saksi pernah bertemu dengan Saduwan (Suami dari [Tergugat I]). Saksi tidak pernah hadir dalam tanda tangan perjanjian pengelolaan jasa parkir antara PD Pasar Surya dengan Saduwan atau Siti Rukmiati;
- Bahwa Ada 2 kolom tandatangan di perjanjian, ditandatangani pengelola parkir dan PD Pasar Surya yang diwakili Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti T1-1, Saksi membenarkan tidak ada tandatangan Masrur. Yang bertandatangan adalah Taufiqurrahman selaku Direktur Pembinaan Pedagang;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti T1-2, Saksi membenarkan tidak ada tandatangan Masrur;
- Bahwa saksi ditunjukkan Bukti T1-3, Saksi membenarkan tidak ada tandatangan Masrur;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat VIII;
- Bahwa saksi Apabila ada pengelola parkir yang menunggak, Saksi menjawab penagihan itu melalui PD Pasar Surya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Saksi apakah Penggugat pernah ditugaskan untuk menagih, dan lain-lain. Saksi menerangkan job desk dari kepala pasar dan kepala cabang untuk menagih;
- Bahwa Jika ada penunggakan, yang mengalami kerugian adalah PD Pasar atau Pribadi. Saksi menjawab kerugian ada pada institusi;
- Bahwa Selama saya bekerja di PD Pasar Surya, Saksi menerangkan tahunya Tergugat X tidak pernah ada tunggakan dan tidak tahu kenapa Tergugat X ikut menjadi tergugat. Namun saya tahunya karena memang Pak Masrur merasa ada kerugian terkait tunggakan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Noor Aisyah memiliki tunggakan atau tidak;

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masrur sebagai Penggugat merasa dirugikan karena ada permasalahan masalah tunggakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil Nomor: SP-126/PKR/07/VII/2020 dibuat tanggal 23 Juli 2020, diberi tanda T.I – 1;
2. Fotocopy Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil Nomor: SP-32/ADD/PKR/07/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda T.I – 2;
3. Fotocopy Adendum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil Nomor: SP-65/ADD/PKR/07/IXI/2020 tanggal 30 September 2020, diberi tanda T.I – 3;
4. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor & Mobil Nomor: SP-44/PKR/07/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda T.I – 4;
5. Fotocopy Bukti setor pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 16 Maret 2020, diberi tanda T.I – 5;
6. Fotocopy Bukti setor dan/atau bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 10 Agustus 2020, diberi tanda T.I – 6;
7. Fotocopy bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 17 September 2020, diberi tanda bukti T.I – 7;
8. Fotocopy Bukti setor pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 15 Oktober 2020, diberi tanda T.I – 8;
9. Fotocopy Bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 06 November 2020, diberi tanda T.I – 9;
10. Fotocopy bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 31 Desember 2020, diberi tanda bukti T.I – 10;
11. Fotocopy Bukti setor dan/atau bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 15 Februari 2021, diberi tanda T.I – 11;
12. Fotocopy Bukti setor pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 17 Maret 2021, diberi tanda T.I – 12;

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



13. Fotocopy Bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 10 Mei 2021, diberi tanda T.I – 13;
14. Fotocopy Bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 15 Juni 2021, diberi tanda T.I – 14;
15. Fotocopy bukti Mutasi Rekening bukti transfer pembayaran Parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Agustus 2021, diberi tanda T.I – 15;
16. Fotocopy Bukti setor dan/atau bukti transfer pembayaran Parkir ke PD Pasar Surya 31 Desember 2021, diberi tanda T.I – 16;

Surat-surat bukti T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-8, T.I-9, T.I-11 sampai dengan T.I-16 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-10, T.I-12 sampai dengan T.I-16 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Tanda Terima pembayaran sejumlah Rp.20.401.987,00, tanggal 20 Januari 2025, diberi tanda T.III – 1;
2. Fotocopy resume rapat tanggal 07 Februari 2024, diberi tanda T.III – 2;
3. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp.20.003.000,00, diberi tanda T.III – 3;
4. Fotocopy Surat No.SU-1202/01/V/2021, perihal : Surat Tagihan sejumlah Rp.46.405.833,00, tanggal 27 Mei 2021, diberi tanda T.III – 4;
5. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 26 Oktober 2022 sejumlah Rp.10.003.000,00, diberi tanda T.III – 5;
6. Fotocopy Surat No.SU-2892/01/IX/2022, perihal : Surat Tagihan sejumlah Rp.76.803.973,00, tanggal 26 September 2022, diberi tanda T.III – 6;
7. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 27 Januari 2023 sejumlah Rp.3.903.331,00, diberi tanda T.III – 7;
8. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 28 Februari 2023 sejumlah Rp.3.903.331,00, diberi tanda T.III – 8;
9. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 31 Maret 2023 sejumlah Rp.3.903.331,00, diberi tanda T.III – 9;
10. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 27 April 2023 sejumlah Rp.3.903.331,00, diberi tanda T.III – 10;
11. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 29 Mei 2023 sejumlah Rp.3.903.331,00, diberi tanda T.III – 11;



12. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 31 Juni 2023 sejumlah Rp.3.903.000,00, diberi tanda T.III – 12;

13. Fotocopy Tunggakan Parkir PD Pasar Surya sejumlah Rp.23.401.987,00, diberi tanda T.III – 13;

14. Fotocopy bukti transfer tanggal 04 Februari 2025 sejumlah Rp.3.000.000,00, diberi tanda T.III – 14;

Surat-surat bukti T.III-1 sampai dengan T.III-14 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup namun tidak ada asilnya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Transfer tanggal 23 Januari 2025 sejumlah Rp.31.000.000,00, diberi tanda T.VII – 1;

2. Fotocopy Resume Rapat tanggal 07 Februari 2024, diberi tanda T.VII – 2;

Surat-surat bukti T.VII-1 sampai dengan T.VII-2 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup namun tidak ada asilnya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 05 Agustus 2020 sejumlah Rp.4.733.200,00, diberi tanda T.VIII – 1;

2. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Agustus 2021 sejumlah Rp.3.228.000,00, diberi tanda T.VIII – 2;

3. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp.3.228.000,00, diberi tanda T.VIII – 3;

4. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Oktober 2021 sejumlah Rp.3.228.000,00, diberi tanda T.VIII – 4;

5. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 November 2021 sejumlah Rp.3.228.000,00, diberi tanda T.VIII – 5;

6. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 6;

7. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 7;

8. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 8;

9. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 9;



10. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 10;
11. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Agustus 2022 sejumlah Rp.3.427.680,00, diberi tanda T.VIII – 11;
12. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 21 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.461.926,8, diberi tanda T.VIII – 12;
13. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp.3.461.926,8, diberi tanda T.VIII – 13;
14. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.3.461.926,8, diberi tanda T.VIII – 14;
15. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp.3.461.927,00, diberi tanda T.VIII – 15;
16. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp.3.461.927,00, diberi tanda T.VIII – 16;
17. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp.6.920.854,00, diberi tanda T.VIII – 17;
18. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 November 2023 sejumlah Rp.3.461.977,00, diberi tanda T.VIII – 18;
19. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 30 Desember 2023 sejumlah Rp.3.461.977,00 diberi tanda T.VIII – 19;
20. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Juni 2023 sejumlah Rp.3.461.927,00 diberi tanda T.VIII – 20;
21. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 23 September 2023 sejumlah Rp.3.461.927,00 diberi tanda T.VIII – 22;
22. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 31 Januari 2024 sejumlah Rp.2.303,00, diberi tanda T.VIII – 23;

Surat-surat bukti T.VIII-1 sampai dengan T.VIII-20, T.VIII-22 dan T.VIII-23 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.VIII-4, T.VIII-5, T.VIII-13, T.VIII-14, T.VIII-20 dan T.VIII-22, tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat X telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir, Jasa Parkir Sepeda Motor dan Mobil Nomor : SP-81/PKR/07/II/2020, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda T.X – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Addendum Perjanjian Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir, Jasa Parkir Sepeda Motor dan Mobil Nomor : SP-10/ADD/PKR/07/IX/2020, tertanggal 08 September 2020, diberi tanda T.X – 2;

Surat-surat bukti T.X-1 sampai dengan T.X-2 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup dan telah disesuaikan dengan asilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat XIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 1;
2. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Februari 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 2;
3. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 3;
4. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 April 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 4;
5. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 5;
6. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juni 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 6;
7. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 7;
8. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 8;
9. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 9;
10. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 10;
11. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 11;
12. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.3.587.167,00, diberi tanda T.XIII – 12;
13. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 28 Desember 2022 sejumlah Rp.2.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 13;
14. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Januari 2020 sejumlah Rp.3.857.166,00, diberi tanda T.XIII – 14;
15. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Februari 2020 sejumlah Rp.3.857.166,00, diberi tanda T.XIII – 15;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



16. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Maret 2020 sejumlah Rp.3.857.166,00, diberi tanda T.XIII – 16;
17. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 29 April 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 17;
18. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 08 Juni 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 18;
19. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 03 Juli 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 19;
20. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 27 Juli 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 20;
21. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Agustus 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 21;
22. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 September 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 22;
23. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 23;
24. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 November 2020 sejumlah Rp.3.003.000,00, diberi tanda T.XIII – 24;
25. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Januari 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 25;
26. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 26;
27. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 27;
28. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 28;
29. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Mei 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 29;
30. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juni 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 30;
31. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 31;
32. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Agustus 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 32;
33. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 33;



34. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 34;
35. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 November 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 35;
36. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 21 Desember 2023 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 36;
37. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 25 Januari 2023 sejumlah Rp.1.674.00,00, diberi tanda T.XIII – 37;
38. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp.1.674.00,00, diberi tanda T.XIII – 38;
39. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Maret 2023 sejumlah Rp.1.674.00,00, diberi tanda T.XIII – 39;
40. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 April 2023 sejumlah Rp.1.674.00,00, diberi tanda T.XIII – 40;
41. Fotocopy bukti transfer pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 30 Januari 2025, sejumlah Rp.9.516.442,00, diberi tanda T.XIII – 41;
42. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 42;
43. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp.2.565.500,00, diberi tanda T.XIII – 43;
44. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Februari 2021 sejumlah Rp.2.003.003,00, diberi tanda T.XIII – 44;
45. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.5.729.875,67, diberi tanda T.XIII – 45;
46. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 April 2021 sejumlah Rp.3.857.166,00, diberi tanda T.XIII – 46;
47. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 31 Mei 2021 sejumlah Rp.2.003.00,00, diberi tanda T.XIII – 47;
48. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Mei 2021 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 48;
49. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Juni 2021 sejumlah Rp.3.857.167,00, diberi tanda T.XIII – 49;
50. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Juli 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 50;
51. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 51;



52. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 September 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 52;

53. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 21 Oktober 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 53;

54. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 November 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 54;

55. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp.3.503.000,00, diberi tanda T.XIII – 55;

Surat-surat bukti T.XIII-1 sampai dengan T.XIII-55 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup namun tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat XVI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 Januari 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 1;

2. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 19 Februari 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 2;

3. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Maret 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 3;

4. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 24 April 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 4;

5. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 23 Juni 2020 sejumlah Rp.11.503.000,00, diberi tanda T.XVI – 5;

6. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 09 Juni 2020 sejumlah Rp. 11.503.000,00, diberi tanda T.XVI – 6;

7. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 12 Juli 2020 sejumlah Rp. 12.703.000,00, diberi tanda T.XVI – 7;

8. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Agustus 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 8;

9. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 September 2020 sejumlah Rp.19.361.333,00, diberi tanda T.XVI – 9;

10. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp.15.489.667,00, diberi tanda T.XVI – 10;

11. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp.15.489.667,00, diberi tanda T.XVI – 11;

12. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Desember 2020 sejumlah Rp.37.864.667,00, diberi tanda T.XVI – 12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp.1.474.212,00, diberi tanda T.XVI – 13;
14. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 28 Januari 2022 sejumlah Rp.4.657.667,00, diberi tanda T.XVI – 14;
15. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 03 Februari 2022 sejumlah Rp.20.956.666,00, diberi tanda T.XVI – 15;
16. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 22 Februari 2022 sejumlah Rp.15.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 16;
17. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp.10.003.000,00, diberi tanda T.XVI – 17;
18. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Maret 2022 sejumlah Rp.10.609.500,00, diberi tanda T.XVI – 18;
19. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp.15.004.833,00, diberi tanda T.XVI – 19;
20. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 14 April 2022 sejumlah Rp.10.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 20;
21. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp.15.003.000,00, diberi tanda T.XVI – 21;
22. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Mei 2022 sejumlah Rp.10.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 22;
23. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp.15.003.000,00, diberi tanda T.XVI – 23;
24. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp.10.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 24;
25. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp.25.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 25;
26. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp.25.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 26;
27. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 September 2022 sejumlah Rp.25.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 27;
28. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Oktober 2022 sejumlah Rp.25.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 28;
29. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp.30.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 29;
30. Fotocopy bukti pembayaran parkir PD Pasar Surya tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp.35.611.333,00, diberi tanda T.XVI – 30;

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti T.XVI-1 sampai dengan T.XVI-30 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukup namun tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Petikan Putusan Direksi PD Pasar Surya Nomor : KEP – 22/01/IX/2023 tentang Pemindahan Pegawai, diberi tanda TT.I – 1;
2. Fotocopy Petikan Putusan Direksi PD Pasar Surya Nomor : KEP – 30/01/IX/2023 tentang Pemindahan Pegawai, diberi tanda TT.I – 2;

Surat-surat bukti TT.I-1 sampai dengan T.T.I-2 tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Menimbang, bahwa baik Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat III, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X dan Turut Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 07 Juli 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I prematur karena tidak didahului dengan somasi/peringatan hukum terhadap Tergugat I. Hal ini juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 17 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa "*Dikarenakan pihak tergugat tidak ditegur (somasi) terlebih dahulu oleh Penggugat maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima*";
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena antara Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dan/atau legal standing, mengingat dalam Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir yang terlibat antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I, sehingga dalam Perjanjian *a Quo* tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Oleh karena antara Penggugat dan Para Tergugat tidak terdapat hubungan hukum maka

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby



gugatan tersebut tidak memiliki legal standing yang cukup sehingga gugatan a Quo sudah seharusnya ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan *Error In Persona* (*Onbevoegdheid*) karena objek gugatan Penggugat merupakan tunggakan Uang Pengelolaan Jasa Parkir sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat I. Oleh karena Turut Tergugat satu adalah Badan Usaha Milik Daerah maka seharusnya direksi yang memiliki kewenangan mengajukan gugatan a quo bukan Penggugat yang tidak memiliki kuasa dari Perusahaan Daerah Pasar Surya;
2. Bahwa Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak menjelaskan secara detail lokasi parkir yang dikelola oleh masing-masing tergugat, sedangkan Turut Tergugat I mengelola sebanyak 17 Pasar di wilayah Kota Surabaya. Penggugat hanya menyampaikan jumlah tunggakan tanpa disertai periode tunggakan dan tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem atau dasar perhitungan yang digunakan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tidak sah atau tidak memenuhi syarat (cacat formil). Penggugat hanya seorang mantan Kepala Cabang Selatan/ Karyawan Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tanpa adanya Surat Kuasa dari Direktur Perusahaan. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan;
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena penggugat bukan subyek hukum yang berhak mengajukan gugatan. Tindakan mantan Kepala Cabang Selatan / Pegawai Perusahaan melakukan gugatan kepada mitra perusahaan tidak memiliki Persona Standi In judicio di depan Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara wanprestasi tersebut. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 18 berbunyi "Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*). Dalam posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum yang kemudian dihubungkan dengan fakta kejadian. Namun dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi



syarat formil karena dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat nomor 53 halaman 16 sampai 18, nomor 54 sampai nomor 56 halaman 18, dan nomor 57 sampai nomor 58 halaman 19 diuraikan permintaan atau tuntutan yang secara hukum seharusnya dimuat secara tegas dalam petitum, kemudian dalam posita Penggugat halaman 19 sampai 22, Penggugat menguraikan permintaan atau tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat, Tergugat I, maupun Tergugat II, yang mana posita (*fundamentum petendi*) harusnya hanya berisi dalil-dalil hukum dan fakta, sehingga dengan adanya campur aduk antara dalil-dalil hukum dan fakta dengan permintaan atau tuntutan Penggugat tidak jelas dan menyebabkan kaburnya isi gugatan (*obscur libel*). Bahwa karena formulasi gugatan yang tidak jelas dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyangkal seluruh eksepsi tersebut dan pada pokoknya menyatakan dirinya berhak mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I tentang gugatan *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak (*legitima persona in standi judicio*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah *legal standing* disebut juga dengan *standing*, *ius standi*, *persona standi*, yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah hak gugat atau kedudukan gugat. Dalam pengertian lain, *legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. *Legal standing* juga berkaitan dengan prinsip *persona standi in judicio* (*the concept of locus standi*), yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata “seseorang” di sini bisa sebagai subjek penggugat maupun tergugat. Pada dasarnya, asas *persona standi in judicio* menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Asas tersebut juga dikenal dengan *point d'interest point d'action*, yang artinya barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan di sini adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum yang timbul dan dampak yang timbul atas hubungan hukum tersebut. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengadilan dalam menentukan atau mengkualifikasi warga negara yang merasa hak dan kepentingannya dilanggar;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018 juga berpendapat "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'intérêt, point d'action*). Bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum yang jelas dan nyata terhadap objek sengketa. Kepentingan hukum ini harus berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh penggugat akibat perbuatan tergugat. Jika tidak ada kepentingan hukum, maka gugatan tersebut dianggap tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, Penggugat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Turut Tergugat I dalam hubungan jasa pengelolaan parkir antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dengan Turut Tergugat I. Dari posita gugatan telah nyata dan jelas hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dengan Turut Tergugat I, bukan antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dengan Penggugat. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dirinya sebagai mantan pegawai yang dipekerjakan pada Turut Tergugat, dengan jabatan sebagai Kepala Cabang Selatan tahun 2017 sampai dengan 2024 yang saat ini menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi dengan alasan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Turut Tergugat hingga berpotensi merugikan keuangan Negara. Dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang Selatan tersebut, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, turut serta melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I tentang gugatan *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak (*legitima persona in standi judicio*). Seharusnya dalam hubungan hukum Perjanjian Pengelolaan Jasa Parkir antara Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII dengan Turut Tergugat I, apabila ada perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII, maka kewenangan menuntut atas perbuatan ingkar janji ada pada Turut Tergugat I. Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan untuk dan atas nama Turut Tergugat I tanpa adanya surat kuasa khusus dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan asas *point d'intérêt, point d'action* maka Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* karena tidak memiliki kepentingan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka eksepsi Tergugat I, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I tentang gugatan *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki kewenangan bertindak (*legitima persona in standi judicio*) beralasan untuk diterima;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi telah diterima maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan *error in persona* telah diterima maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu **tanpa dihadiri** oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV dan Tergugat XVII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanto, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.112.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp	200.000,00
5.	Biaya sumpah saksi	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	1.612.000,00
(satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah)			